鹤城区佳惠怀熙府二期一区“6•28”一般高处坠落事故调查报告

鹤城区人民政府事故调查组

2023 年 10 月

目　　录

一、事故基本情况 ……2
（一）事故发生单位基本情况……2
（二）有关企业基本情况 ……3
（三）项目建设及许可情况 ……4
（四）人员伤亡和财产损失情况 ……6
（五）事故现场勘查情况 ……7
（六）事故发生单位及有关企业对项目安全管理情况……9
（七）有关部门及地方党委政府履职情况 ……9
二、事故发生经过及应急救援处置情况……12
（一）事故发生经过……12
（二）事故应急救援处置情况……13
（三）善后处理情况……15
（四）应急处置评估情况……15
三、事故直接原因……15
（一）直接原因……15
（二）间接原因……16
四、事故涉及有关单位存在的主要问题及具体责任……16
（一）事故发生单位……16
（二）有关企业……17
（三）有关部门……18

（四）地方党委政府……18
五、对有关单位及责任人的处理建议……19
（一）免于处罚人员建议……19
（二）追责问责处理建议……19
（三）行政处罚建议……20
（四）其他处理建议……21
六、事故防范和整改措施建议……22
七、附件……24

鹤城区佳惠怀熙府二期一区“6•28”一般高处坠落事故调查报告

2023年6月28日10时50分左右,位于怀化市鹤城区高堰路北侧与锦园路交汇处，佳惠怀熙府二期一区（紫宸苑二标段）发生一起坠落事故，造成一人死亡，直接经济损失XXXXXX元人民币。

事故发生后，市应急、住建，区应急、区住建等相关部门分别前往事故现场核查了解事故相关情况。同时，区应急管理局向鹤城区委、区政府汇报了事故有关情况，区委、区政府领导高度重视,迅速作出指示，要求全力做好遇难者亲属安抚工作，并深刻吸取事故教训，迅速查明事故原因，强化落实安全防范措施，并做好事故善后处理工作，维护社会稳定。

依照《中华人民共和国安全生产法》（以下简称《安全生产法》）、《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）、《湖南省生产安全事故调查处理办法》（湘政发〔2022〕9号）等相关法律法规规定，经鹤城区人民政府授权，成立了鹤城区佳惠怀熙府二期一区“6•28”一般高处坠落事故调查组（以下简称事故调查组），由区应急管理局局长姚某[①]同志任组长，区住建局潘某某同志、区应急管理局

①原组长蒋某，因人事调整，蒋某不再担任区应急管理局局长，经区人民政府批准同意，由姚某同志担任鹤城区佳惠怀熙府二期一区“6•28”一般高处坠落事故调查组组长。

邓某某同志任副组长，区应急管理局、区住建局、鹤城公安分局、区总工会和城南街道办事处相关人员为成员，全面负责事故调查工作，并邀请市住建局派员参与事故调查。同时，区纪委监委成立了追责问责审查调查组，同步开展工作。

事故调查组坚持“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，按照事故调查“四不放过”规定要求，通过现场勘查、调查取证、调阅资料、询问谈话、综合分析等，查明了事故经过、发生原因、人员伤亡和直接经济损失等情况，认定了事故的性质和责任，提出了对相关责任人员和责任单位的处理建议。同时，针对事故暴露出的问题，总结分析了事故教训，提出了防范整改的措施建议。

经事故调查组认定，**鹤城区佳惠怀熙府二期一区“6•28”一般高处坠落事故是一起因作业现场未设置安全通道、员工违章违规冒险作业造成的一般生产安全责任事故。**

一、事故基本情况

（一）事故发生单位基本情况

湖南德欣工程建设有限公司（以下简称德欣公司），成立于1998年08月25日，地址：怀化市中方县河西舞阳大道1号，法人代表：袁某某，注册资本：X仟零X拾万元整（¥XXXX.00万）人民币，企业类型：有限责任公司[①]（自然人投资或控股），统一社会信用代码：XXXXXXXXXXXXXXXX，

①公司股东分别为湖南兆华置业有限责任公司，持股比例51%，认缴出资额XXXX.X万元人民币，实缴出资额XXXX.X万元人民币；袁某某，持股比例43%，认缴出资额xxxx.x万元人民币，实缴出资额xxxx.x万元人民币；覃某某，持股比例3%，认缴出资额xxx.x万元人民币，实缴出资额xxx.x万元人民币。

组织机构代码：xxxxxxxxxx，经营范围：建筑工程施工、建筑装修装饰工程施工、建筑幕墙工程施工、钢结构工程施工、建材销售等，经营状态：存续（在营、开业、在册）。**公司持有：**《建筑业企业资质证书》，证号：xxxxxxxx，有效期：2023年3月22日至2028年3月22日，等级：建筑施工总承包壹级,发证单位：住房和城乡建设部；《安全生产许可证》证号：（湘）JZ安许证字xxxxxxxxxx，有效期：2022年12月20日至2025年12月19日,发证单位：湖南省住房和城乡建设厅。

（二）有关企业基本情况

1.永明项目管理有限公司（以下简称永明公司，曾用名陕西永明建筑装饰监理有限公司,陕西永明项目管理有限公司），成立于2002年05月27日，地址：陕西省西咸新区沣西新城尚业路1309号总部经济园6号楼516室，法人代表：张某某，注册资本：x仟零x拾x万元（¥5025.00万）人民币，统一社会信用代码：XXXXXXXXXXX，组织机构代码：xxxxxxxxxx，企业类型：有限责任公司[①]（自然人投资或控股），经营范围：建设工程监理、工程造价咨询业务、工程管理服务、招标代理服务等，经营状态：存续（在营、开业、在册）。**公司持有：**《工程监理资质证书》，证号：xxxxxxxxxx，有效期至2025年11月5日，发证单位：

①公司股东分别为张某，持股比例54%，认缴出资额xxxx.x万元人民币；融合利信（陕西）科技咨询有限公司，持股比例40%，认缴出资额xxxx万元人民币；张某，持股比例6%，认缴出资额xxx.x万元人民币。

住房和城乡建设部。

2.湖南兆华置业有限责任公司（以下简称兆华置业公司），地址：湖南省怀化市鹤城区怀黔路1栋109号（佳慧物流园），法人代表：王某某，注册资本：x仟万元整（¥xxx.xx万）人民币，统一社会信用代码XXXXXXXXXXXXXXXXXX，组织机构代码xxxxxxxxxx，公司类型：有限责任公司[①]（非自然人投资或控股的法人独资），房地产开发资质等级：三级，经营范围：房地产开发及销售、物业管理及服务等。**公司持有：**《房地产开发企业资质证书》，证号：湘建房开（怀）字第xxxxxxx，资质等级：三级， 有效期：2021年6月30日至2024年6月29日，发证单位：怀化市住房和城乡建设局。

（三）项目建设及许可情况

该项目名称为佳惠怀熙府二期一区（紫宸苑二标段）项目，由兆华置业公司开发建设，位于鹤城区高堰路北侧与锦园路交汇处，项目总建筑面积85101.12㎡， 共建设15栋楼及地下室[②]，其中高层建筑4栋，其它为多层建筑，结构类型为架剪力墙结构，楼基础形式为桩基础，抗震设防烈度为六度，抗震设防为丙类。至事故发生时，该项目主体已完工，进入施工扫尾阶段[③]。

①公司股东分别为湖南佳惠新实业有限公司，持股比例100%，认缴出资额XXXX万元人民币。

②7#综合楼、8#、12#、13#、15#~21#、23#住宅楼、1-1#、1-2#商业楼、30-1A#及二期地下室（共15栋）。

③剩余的工程主要是室内外装饰装修、林绿化、附属设施及有关设备安装等。

项目立项批准文号：2020-431202-47-03-076308；建设用地规划许可证号：431200202000031；《建筑工程施工许可证》编号为：431200202202280101。



项目建设规划示意图

经查，兆华置业公司与德欣公司签订佳惠怀熙府二期一区（紫宸苑二标段）项目《建设工程施工合同》[①]，德欣公司于2022年成立了佳惠怀熙府二期一区（紫宸苑二标段）项目部，黎某[②]为项目经理，全面负责项目部工作，按照湖

①承包范围：设计施工图所有建筑与安装工程，计划开工日期2021年11月30日，计划竣工日期2024年6月30日，工期总天数940天，合同价款：约x亿零x佰x玖（￥xxxxx.00）元人民币。

②原项目经理王某某，2022年9月5日变更为黎某。

南省住建厅（湘建建〔2020〕208号）文件要求，配备了相关管理人员[①]，基本符合规定要求。

同时，兆华置业公司与永明公司签订了《怀化佳惠怀熙府二期住宅小区项目监理委托合同》[②]，永明公司设立佳惠怀熙府二期一区（紫宸苑二标段）项目监理机构，项目总监尹某某[③]，全面负责该项目监理工作，配备了专业监理工程师和监理员[④]，基本符合规定要求。

（四）人员伤亡和财产损失情况

死者：唐某某，男，汉族，52岁，出生于1971年5月11日，户籍住址：湖南省溆浦县XXXXXXXXX，身份证号：43XXXXXXXXXXX，系紫宸苑二标段项目部泥工班组工人[⑤]。依据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》(GB6721-1986)等规定，核定事故造成直接经济损失X佰X玖万X仟XX拾壹（¥XXXXXXX.00）元人民币,其中：赔偿费用XXX万元人民币，抢救等其他费用XXXXXX元人民币。

①其中，原专职安全员赵某，2023年2月28日变更为向某某。

②监理酬金：约x佰x拾（￥xxx.xx万）万元人民币。同时，对有关监理人的义务、委托人的义务、违约责任等进行了约定。

③原项目总监赵某，2023年2月9日变更为尹某某。

④原专监李某，2023年4月11日变更为周某某；原监理员杜某，2023年3月29日变更为张某某。

⑤2021年6月25日，唐某某与德欣公司佳惠怀熙府二期一区（紫宸苑）项目部签订了《建筑工人劳动合同》合明确了工作时间、工种、规定、劳动报酬等方面。合同规定：甲方安排乙方在紫宸苑项目部从事泥工工种（岗位），每天工作8小时（上午、下午各4小时），因工作特殊性需要加班的，乙方应予配合；甲方应建立健全施工现场的生产工艺流程、操作规程和劳动安全卫生等相关制度，以指导乙方开展工作；里方按规定对进行劳动安全（包括三级教育、岗前教育、班前教育等）、职业道德、业务技术、劳动纪律和规章制度的教育；甲方不得要求乙方违反有关规定或标准进行施工作业；乙方在劳动过程中，应服从甲方日常工作管理及安排，遵守各项规章制度，有权拒绝甲方违反有关规定或标准指挥的作业等。

（五）事故现场勘查情况

1.事故发生地点：鹤城区高堰路北侧与锦园路交汇处佳惠怀熙府二期一区（紫宸苑二标段）项目工地（见图1），19#楼（叠院）东侧下沉式庭院（见图3，以下简称东侧庭院），与西侧下沉式庭院（见图4，以下简称西侧庭院）相邻。



（图1）项目建设全景



（图2）施工工地外貌



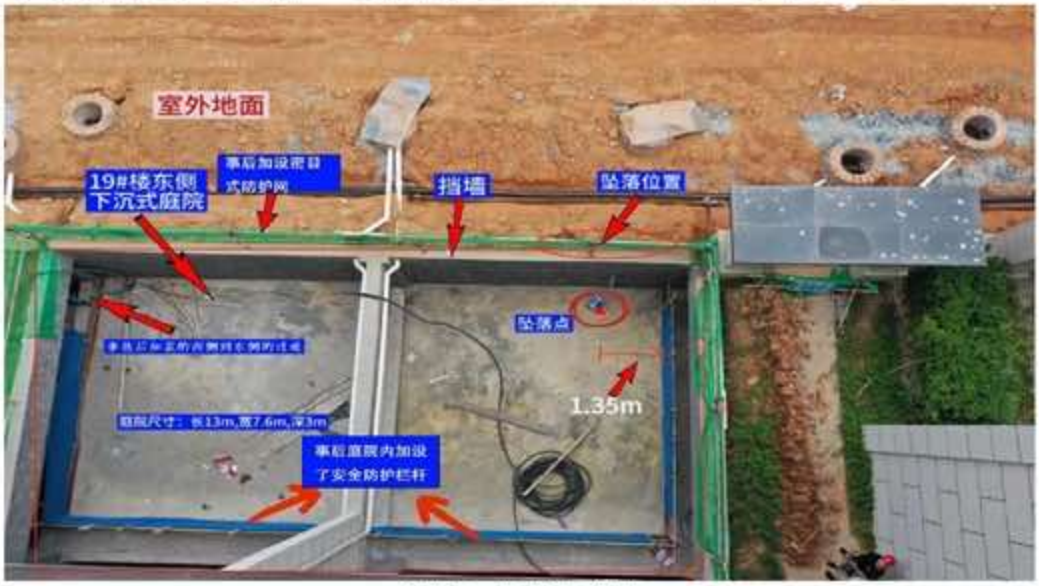
（图3）



19#楼及东、西侧庭院

（图4）

2.事发时作业现场情况：东侧庭院为长方形（见图5）长13m，宽7.6m，该庭院挡墙上部距离庭院地面高3m（坠落高度），庭院上部周边设有安全防护栏杆（两道横杆）离地高度分别为0.6m、1.2m，立杆间距分别为2m、3m、4m，安全防护栏杆未设置密目式安全立网或其他材料封闭，也未设置挡脚板，现场无安全警示标志，庭院北面挡墙靠中间位置处摆放有一个木梯子，无作业人员施工专用安全通道（见图6、图7）。



（图5 东侧庭院）

（事后，施工单位整改加装了防护网，对庭院内没有墙体的两侧安装了防护栏杆）



（图6）



（图7）

3. 死者坠落情况：死者从东侧庭院挡墙上部坠落至东侧庭院内的地面上，头上带有黄色的安全帽，侧躺在地面一水泥墩旁，地上有血迹（见图 8、图 9）。



（图 8）死者坠落位置



（图 9）死者坠落地面状况

4. 现场天气情况。根据怀化国家气象观测站数据，6 月 28 日鹤城区天气：晴转多云，平均气温 29.3℃，日最高气温 32.8℃，日最低气温 26.1℃。极大风速 11.6 米/秒，出现在 11 点 38 分。全区无降水。

（六）事故发生单位及有关企业对项目安全管理情况

1. 德欣公司。经查，该公司作为该项目施工总承包单位，成立了安全管理机构，建立了安全生产责任制，制定了较为完善的安全生产管理制度，保证了安全生产投入，组织了安全教育培训考核，制定了应急预案并按照规定开展了演练。公司佳惠怀熙府二期一区（紫宸苑二标段）项目部项设置了项目部安全管理机构，配备了专职安全员，

制定了较为完善的安全生产管理制度，定期开展了安全教育培训考核，和进场人员签订了安全生产责任制，对从业人员资质进行了查验等。

2.永明公司。经查，该公司作为该项目监理单位，审查了施工单位《施工组织设计》以及安全技术措施、专项施工方案；制定了工程监理部安全管理岗位职责，编制了《监理规划》、《监理实施细则》等制度。有开展日常监理巡查，对发现的质量安全隐患下发了《监理通知单》，督促施工单位进行整改并复查，对施工单位管理人员、特种作业人员的持证情况进行了核查。

3.兆华置业公司。经查，该公司作为该项目建设单位，成立了安全管理机构，建立了安全生产责任制，制定了安全生产管理制度，保证了安全生产投入。

（七）有关部门及地方党委政府履职情况

1.怀化市建设工程质量安全监督站。

单位基本情况：怀化市建设工程质量安全监督站（以下简称市质安监站），系怀化市住房和城乡建设局所属正科级全额拨款事业单位，目前该站在职在岗在编人数共68人（持有质量监督证27人，安全监督证30人）。

工作职能职责：按照三定方案、《湖南省建筑工程项目部和现场监理部关键岗位人员配备管理办法》（湘建建〔2020〕

208号)、《湖南省建筑工程绿色施工管理办法》(湘建建〔2021〕60号)、《关于进一步提升建筑工程质量安全监督规范化工作水平的通知》(湘建建函〔2020〕59号)等有关规定开展工作。

安全生产履职情况：经查，市质安监站对佳惠怀熙府二期一区（紫宸苑二标段）项目开工安全生产条件安全施及危险较大专项工程开工安全生产条件进行了审查；制定了《2023年全市建设工程质量安全监督工作要点》及该项目安全监督计划；向该项目派驻了质量安全监督组；每月有进入该项目施工现场的检查记录，并对检查中发现的质量安全问题下发了整改通知书；对施工项目部和现场监理部关键岗位人员配备进行了审查；每季度对该项目开展安全生产标准化考评。

2.怀化市鹤城区城南街道办事处。

单位基本情况：怀化市鹤城区城南街道办事处（以下简称城南街道办事处）为正科级区政府下级政府部门。目前，在职在岗在编人数共85人。

工作职能职责：按照职责对本区域内生产经营单位安全生产状况进行监督检查，对负有管理责任的公共设施组织事故隐患排查，落实整治措施；及时向上级人民政府和有关部门报告本区域内的非法生产经营情况、严重安全生产违法行为和重大事故隐患；协助上级人民政府和有关部门或者受其

委托查处本区域内的非法生产经营行为、处置发生在本区域内的生产安全事故等。

安全生产履职情况：经查，该处较好地贯彻落实了区委区政府、区安委会安全生产工作会议精神；建立了安全生产“党政同责、一岗双责”制度，有安全生产工作职责分工文件；把安全生产工作纳入了党工委重要议事日程，将安全生产工作与业务工作同时进行了安排部署，有相关会议记录；制定了本年度安全生产执法检查计划，按计划开展了危化烟花行业领域安全生产行政执法检查，有行政执法检查文书；组织开展了对本辖区内各行业领域重点企业的安全生产监督检查，有执法检查台账资料；制定了高危行业领域隐患排查治理、专项整治、打非治违等重点工作方案，有相关工作开展情况的台账资料；下发了本年度《关于开展领导干部带队检查安全生产工作的通知》（城南委发〔2023〕12号）。

二、事故发生经过及应急救援处置情况

（一）事故发生经过

6月28日早上7:00时左右，泥工班组带班组长方某某安排方某某、唐某某、张某某、唐某某4人到19#楼下沉式庭院进行抹灰作业。

7:10时左右，4人到达作业现场后，从西侧庭院开始作业，方某某、唐某某、张某某3人（属大工）负责抹灰作业，

唐某某（小工）负责清理作业面、配合准备材料等工作。

10:50 时左右，西侧庭院抹灰作业基本完成，张某某和唐某某两人便去东侧庭院准备进行抹灰作业的前期清理工作，因东侧庭院内未设置上下专用的安全通道，两人便翻越东侧庭院上部挡墙防护栏杆，发现庭院内没有摆放可以下去的梯子，张某某就又返回西侧庭院搬梯子[①]（木梯子），在去搬梯子的途中突然听到一声响，张某某立即返回来查看，发现唐某某已倒在东侧庭院内的地面上。

（二）事故应急救援处置情况

事故发生后，张某某立即打电话给带班组长方某某，方某某又向安全员杨某某电话报告了情况，杨某某立即向项目经理黎某、技术负责人黄某某等有关人员汇报了情况。黄某某马上（11 时）拨打了红十字会工作人员的电话，红十字会工作人员了解情况后，又拨打“120”急救电话（11 时 01 分 37 秒）。

随后，黎某、黄某某等项目部相关人员赶到事故现场，并查看了唐某某受伤情况（唐某某躺在东侧庭院地面，人在昏迷状态），发现唐某某还有脉搏，耳朵、鼻孔有血迹。

11 时 16 分 39 秒，“120”救护车抵达现场，项目部人员协助医护人员，指挥塔吊用料盆将唐某某运到一楼室外地面

①经查，方某某、唐某某、张某某、唐某某当天在西侧庭院抹灰作业期间，为图方便使用该木梯上下作业。

后，立即将其送往湖南医药学院第一附属医院进行抢救。

12 时 10 分左右，因抢救无效，医院宣布唐某某死亡。



（事故现场抢救照片）

16 时 25 分，唐某某亲属拨打了“110”报警电话，城南派出所警员前往事故现场核查了解情况。

20 时 50 分，市质安监站相关人员前往事故现场核查了解情况，并向市住建局上报了事故情况，对项目部下达了该标段停工整改通知。

市住建局向市应急管理局进行了事故汇报，依据生产安全事故调查程序相关规定，市应急管理局要求区应急管理局核查事故有关情况。

6 月 29 日上午，区应管理急局、区住建局、城南街道办事处等相关人员分别前往事故现场核查有关情况，并要求施工单位做好事故现场保护，做好死者的善后处理，对施工工

地立即开展隐患排查、整改，防止事故再次发生。事后，区应管理急局向市应急管理局及区委、区政府有关领导汇报了事故有关情况。

（三）善后处理情况

6月29日，经区城南街道司法所调解，事故单位与死者家属协商达成一致意见，一次性赔偿家属死亡赔偿金、丧葬费、赡养费等共计xxx万元人民币，家属情绪稳定，善后事宜处理完毕，社会秩序平稳。

（四）应急处置评估情况

此次事故，事故发生单位救援及时，事故善后处理妥善，相关部门、属地党委政府应急响应及时，在接到事故报告（指令）后，立即派员抵达现场，开展协调、应急处置工作，未发生次生、衍生事故。

三、事故原因

（一）直接原因

1.员工冒险作业。作业人员（死者）安全意识淡薄，对作业环境存在的危险因素判断不足，违规攀爬翻越挡墙防护栏杆冒险进入东侧庭院，不慎从挡墙上坠落至庭院地面。

2.作业场所不符合安全生产作业条件。东侧庭院未设置施工专用安全通道，作业人员无法正常进入东侧庭院作业，促使作业人员冒险作业[①]。

①经调查，作业人员之前对东侧庭院墙面进行甩浆作业时（抹灰前必须要对墙面进行甩浆）也是违规攀爬翻越挡墙防护栏杆，冒险进入庭院内作业。

（二）间接原因

1.东侧庭院虽然设置了安全防护栏杆，但未按规定张挂密目式网或工具式栏板封闭，使作业人员易踩着栏杆攀爬翻越（或从栏杆间隙钻入）防护栏。

2.作业现场未设置安全警示标志[①]。

3.对施工现场存在的安全隐患，作业人员违反操作规程的行为，没有及时发现、制止、纠正。

四、事故涉及有关单位存在的主要问题及具体责任

（一）事故发生单位

德欣公司。（1）东侧庭院未设置施工专用安全通道，不符合安全生产作业条件，违反了《湖南省建设工程质量和安全生产管理条例》第二十三条[②]的规定；（2）东侧庭院安全防护栏杆未张挂密目式网或工具式栏板封闭，违反了《建筑施工高处作业安全技术规范》（JGJ80-2016）4.3.5[③]的规定；（3）作业现场未设置安全警示标志，违反了《安全生产法》第三十五条[④]、《建筑施工高处作业安全技术规范》（JGJ80-2016）3.0.4[⑤]的规定；（4）未有效落实安全教

①经查，2023年6月25日项目部安全员巡查发现叠墅区因土方回填作业需对下沉式庭院上部加装防护栏杆，设置栏杆后未按规定及时进行验收，防护栏杆设置不符合规范要求，现场也未设置安全警示标志，未能起到有效的警示、防护作用。

②《湖南省建设工程质量和安全生产管理条例》第二十三条 ……施工单位应当向作业人员提供符合国家规定标准的安全生产防护用具、安全防护服和安全生产作业环境，并书面告知危险岗位的操作规程和违章操作的危害。

③《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80-2016（现行）4.3.5 防护栏杆应张挂密目式安全立网或其他材料封闭。

④《安全生产法》第三十五条 生产经营单位应当在有较大危险因素的生产经营场所和有关设施、设备上，设置明显的安全警示标志。

⑤《建筑施工高处作业安全技术规范》（JGJ-2016）3.0.4 应根据要求将各类安全警示标志悬挂于施工现场个相应部位，夜间应设红灯警示。

育和技术交底，未能保证员工具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全操作规程，违法了《安全生产法》第二十八条[①]、第四十四条[②]的规定；（5）对施工现场存在的安全隐患及作业人员违反操作规程的行为，没有及时发现、制止、纠正，违反了《安全生产法》第二十五条[③]、《建设工程安全生产管理条例》第二十一条[④]、第二十三条[⑤]的规定、《湖南省建设工程质量和安全生产管理条例》第二十二条[⑥]的规定。

（二）有关企业

永明公司：对现场事故苗头性问题监理警示不足，未发现东侧庭院未设置施工专用安全通道，对检查中已发现的安全隐患（庭院临边未设置防护栏杆等问题），未督促施工

①《安全生产法》第二十八条 生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。……

②《安全生产法》第四十四条 生产经营单位应当教育和督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程；并向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施。……

③《安全生产法》第二十五条 生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责：……（五）检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议；（六）制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为；……

④《建设工程安全生产管理条例》第二十一条 ……施工单位的项目负责人应当由取得相应执业资格的人员担任，对建设工程项目的安全施工负责，落实安全生产责任制度、安全生产规章制度和操作规程，确保安全生产费用的有效使用，并根据工程的特点组织制定安全施工措施，消除安全事故隐患，及时、如实报告生产安全事故。

⑤《建设工程安全生产管理条例》 第二十三条 ……专职安全生产管理人员负责对安全生产进行现场监督检查。发现安全事故隐患，应当及时向项目负责人和安全生产管理机构报告；对违章指挥、违章操作的，应当立即制止。……

⑥《湖南省建设工程质量和安全生产管理条例》第二十二条 施工单位主要负责人对建设工程施工质量和安全生产工作全面负责；项目负责人对该项目的施工质量和安全生产负责；专职安全生产管理人员负责对建设工程安全生产、重大危险源进行现场监督检查和日常巡查，对违章指挥和违章操作的行为予以制止，发现事故隐患及时报告项目负责人处理，对重大事故隐患还应报告本单位的安全生产管理机构。……

单位整改落实到位，且在复查验收时也不细致、不严格，违反了《建设工程安全生产管理条例》第十四条[①]的规定。

（三）有关部门

市质安监站：（1）未按照《怀化市行业主管部门派驻企业安全生产监督员制度》（怀安委发〔2023〕1号）[②]要求，制定本单位派驻员实施方案，派驻员每月深入企业检查次数未达到规定（少于3天），对检查的时间、地点及工作内容未做记录，对现场检查发现的隐患未在企业内部进行公示。（2）监管不严，督促隐患整改不彻底。在日常检查中，未严格按照制定的执法计划组织实施，且执法偏“宽松软”，对执法检查中发现的违法、违规行为[③]，只下达整改通知书，可立案的不立案、可处罚的不处罚；（3）未及时发现东侧庭院未设置施工专用安全通道。

（四）地方党委政府

城南街道办事处：经查，至事故发生时，该处对辖区内的市直建筑施工项目（含佳惠怀熙府二期一区建设项目）未开展过安全生产检查。

---

①《建设工程安全生产管理条例》第十四条 ……工程监理单位在实施监理过程中，发现存在安全事故隐患的，应当要求施工单位整改；情况严重的，应当要求施工单位暂时停止施工，并及时报告建设单位。施工单位拒不整改或者不停止施工的，工程监理单位应当及时向有关主管部门报告。
工程监理单位和监理工程师应当按照法律、法规和工程建设强制性标准实施监理，并对建设工程安全生产承担监理责任。

②《怀化市行业主管部门派驻企业安全生产监督员制度》（怀安委发〔2023〕1号），……四、工作要求（一）派驻员每月深入企业不少于3天，并认真填写驻企日志，对每次检查的时间、地点及工作内容做好记录。对现场检查发现的隐患要填写《隐患整改通知书》，在企业内部进行公示，并督促企业及时整改。……

③审查资料发现，施工单位作业人员作业期间未按规定佩戴安全帽、高处作业时不系安全带等长期存在、长期整改不到位的不安全行为，没有采取更为有效的措施，督促彻底整改到位，极易造成事故发生。

主观认为辖区内市直部门管理的建筑施工项目应该由市直部门负责监管，不应该由地方负责，就算想去管、去检查，施工企业也不会让其进入工地检查，造成属地监管缺失[①]。

五、对有关单位及责任人的处理建议

（一）免于处罚人员建议

唐某某，违规攀爬翻越防护栏杆，冒险作业。对此负有直接责任，鉴于其在事故中已死亡，建议免于追究责任。

（二）追责问责处理建议

1. 向某某，男，市质安监站工程师，驻佳惠怀熙府二期一区（紫宸苑二标段）项目派驻监督组负责人，未认真履行日常安全监管职责和派驻员职责，未及时发现企业存在安全隐患和违规行为。对此负有监管责任，建议由纪检监察部门依照有关规定予以追责。

2. 唐某某，男，市质安监站工程师。驻佳惠怀熙府二期一区（紫宸苑二标段）项目派驻监督组成员，未认真履行日安全监管职责和派驻员职责，未及时发现企业存在的安全隐患及违规行为。对此负有监管责任，建议由纪检监察部门依照有关规定予以追责。

3. 梁某某，男，中共党员，城南街道办事处住建专干，

---

①《安全生产法》第九条……乡镇人民政府和街道办事处，以及开发区、工业园区、港区、风景区等应当明确负责安全生产监督管理的有关工作机构及其职责，加强安全生产监管力量建设，按照职责对本行政区域或者管理区域内生产经营单位安全生产状况进行监督检查，协助人民政府有关部门或者按照授权依法履行安全生产监督管理职责。

未履行安全管理职责，未对佳惠怀熙府二期一区（紫宸苑二标段）项目工地开展过安全生产检查，造成属地监管缺失。对此负有属地管理责任，建议由纪检监察部门依照有关规定予以追责。

（三）行政处罚建议

1.德欣公司。对此负有主要责任。依照《安全生产法》一百一十四条的规定，建议由区应急管理局予以行政处罚，并由市住建部门依据行业相关规定予以处理。

2.永明公司。对此负有监理责任。依照《安全生产法》第一百一十四条的规定，建议由区应急管理部门予以行政处罚，并由市住建部门依据行业相关规定予以处理。

3.黎某，男，项目经理，主持项目部全面工作。未认真履行安全生产管理职责，督促、检查项目安全生产工作不力，未及时发现、消除生产安全事故隐患。对此负有主要领导责任，依照《安全生产法》第九十六条的规定，建议由区应急管理部门予以行政处罚，并由市住建部门依据行业相关规定予以处理。

4.杨某某，男，德欣公司项目部专职安全员，负责项目现场的安全检查、巡查管理工作。对作业现场监督不到位，对作业现场存在的安全隐患及从业人员存在违法、违规的行为，未及时发现、制止、纠正。对此负有直接管理责任，依照《安全

生产法》第九十六条的规定，建议由区应急管理部门予以行政处罚，并由市住建部门依据行业相关规定予以处理。

5.尹某某，男，永明公司项目监理部总监理工程师，主持监理部全面工作。对现场事故苗头性问题监理警示不足，未及时发现施工现场存在的安全隐患及作业人员违章、违规行为。对此负有监理领导责任，建议由市住建局依据行业相关规定予以处理。

6.杨某，男，永明公司项目监理部专业监理工程师，负责资料审查、现场巡查及安全巡视旁站等。对施工现场监理巡查不力，未及时发现施工现场存在的安全隐患及作业人员违章违规行为。对此负有监理责任，建议由市住建局依据行业相关规定予以处理。

（四）其他处理建议

1.有关企业及个人

（1）兆华置业公司。作为总项目的建设单位，对监理机构和总包单位安全管理工作要求不严，对项目监理机构巡视情况未进行有效检查。建议由市住建局对其及主要负责人进行约谈，并责令其作出书面检查。

（2）向某某，男，德欣公司项目部泥工班班组长。对作业现场安全管理不到位，未及时发现作业人员违规、违章行为。建议德欣公司按照公司内部相关规定予以处理。

（3）方某某，男，德欣公司项目泥工班带班组长。对作业现场安全管理不到位，未及时发现作业人员违规、违章行为。建议德欣公司按照公司内部相关规定予以处理。

2.有关部门及地方党委政府

（1）建议怀化市质安监站向市住建局作出深刻检查，并由市住建局对其主要负责人进行约谈。

（2）建议城南办事处向区委、区政府作出深刻检查，并由区安委办对主要负责人进行约谈。

六、事故防范和整改措施建议

此次事故充分暴露出建筑企业在安全管理、安全隐患排查、安全教育培训，行业部门、属地在安全监管等方面存在一系列的问题。为深刻吸取事故教训，防止类似事故发生，结合目前建筑施工行业领域的实际，提出如下整改和防范措施建议：

1.严格落实安全生产主体责任。事故单位和相关企业认真吸取这次事故的教训，严格落实企业主体责任，针对事故发生原因、暴露出来的问题和薄弱环节，认真分析研究，进行自查自纠。**一是德欣公司（事故单位）**。要严格落实各项管理制度，加强对施工人员的安全生产教育培训和安全技术交底，督促从业人员规范作业，全面提高安全生产意识和防范技能；要抓好安全生产风险分级管控，构建安全风险分级

管控和隐患排查治理双重预防机制，实现安全风险自辨自控、危险危害预防的关口前移，严格按照“五定”要求及时消除施工过程中出现的安全隐患，有效预防生产安全事故发生。**二是永明公司。**加大日常监理巡查力度，及时排查、纠正施工安全隐患，严格隐患整改复查验收，发现重大事故隐患和违法行为要采取有效措施及时制止并报告监管部门。**三是兆华置业公司。**要认真督促施工单位和监理单位严格落实安全生产职责，牵头组织开展一次全方位的安全风险大排查大整改，认真查找事故防控的薄弱环节，举一反三，杜绝类似事故和其他事故的发生。

2.加强行业领域安全生产监管。住建部门要加强对建设项目的安全监管和指导，深入排查治理各类事故隐患，对城区建设施工工地存在的突出问题和薄弱环节要重点检查，及时消除各类事故隐患，确保施工安全；要严格监管执法，严厉查处打击各类非法违法、违规违章行为，发挥严处重罚的震慑警示作用，防止类似事故发生。

3.严格落实属地安全管理责任。城南街道办事处要牢固树立安全发展理念，认真履行属地管理责任，要制定可行性的检查方案，采取多种形式，对辖区内建筑行业领域开展隐患排查，对排查中发现的不安全行为或者事故隐患不能解决的，应当及时上报相关职能部门，确保隐患整治到位；同时，

要加强安全生产知识的广泛宣传，提高企业及从业人员安全生产意识，有效防范和遏制各类生产安全事故的发生，促进安全生产状况稳定好转。

七、附件（略）

1. 事故调查组成员名单；

2. 技术调查报告；

3. 管理调查报告；

4. 现场勘验报告；

5. 死者基本情况及死亡证明；

6. 死亡赔偿协议；

7. 调查笔录；

8. 相关单位资料。